

[Início](#) > [Tributos](#)

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS

STJ permite dedução de PLR de trabalhadores de tecnologia da base do IRPJ e CSLL

STJ anula decisão do TRF2 e determina novo exame sobre enquadramento de atividades da Globo que definem a alíquota do Risco Ambiental do Trabalho

Katarina Moraes

09/02/2026 | 07:12 | Brasília



Sede do STJ / Crédito: Rafael Luz/STJ

A 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (**STJ**) decidiu, por unanimidade, que é possível deduzir verbas de Participação nos Lucros e Resultados (**PLR**) pagas a trabalhadores envolvidos em projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (PD&I) do lucro real, levando à redução da base de cálculo do **IRPJ** e da **CSLL**. Os ministros entenderam que tais valores podem ser considerados dispêndios elegíveis ao incentivo fiscal da Lei do Bem (Lei 11.196/2005).

A discussão girou em torno de definir se tais valores podem ser classificados como despesas operacionais pela legislação do IRPJ, critério definido pelo artigo 17 da Lei do Bem.

Esta reportagem foi antecipada a assinantes JOTA PRO Tributos em 16/12 de 2025. Conheça a plataforma do JOTA de monitoramento tributário para empresas e escritórios, que traz decisões e movimentações do Carf, STJ e STF

Em sustentação oral, o procurador Renato Cesar Guedes, da Fazenda Nacional, defendeu que, além de serem considerados uma despesa operacional, os valores têm de estar diretamente relacionados à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico para serem atingidos pelo benefício fiscal. Para ele, não há conexão direta entre o lucro e a base empregadora com pesquisa e desenvolvimento.

“Dentro de uma mesma empresa, nem todos foram contratados para empreender pesquisa e desenvolvimento, a não ser que seja uma empresa exclusivamente de pesquisa e desenvolvimento. É possível que se contrate um funcionário que não seja relacionado a isso e que vai ter participação nos lucros”, afirmou.

Receba de graça todas as sextas-feiras um resumo da semana tributária no seu email

Ao **JOTA**, o tributarista Carlos Eduardo Domingues Amorim, do Martinelli Advogados e representante das empresas, explicou que a ação não tratava da PLR paga a todos os funcionários, mas sim aos diretamente ligados à PD&I. “No nosso caso a empresa utilizou apenas a parcela atinente a esses funcionários”, disse.

Bellizze acolheu a argumentação dos contribuintes e entendeu que a verba pode integrar o benefício instituído pela lei “em virtude da equiparação a despesas operacionais para fins de apuração do lucro real pela legislação do IR”. Os demais julgadores o seguiram.

O julgamento se deu nos [REsp 1742852](#) e [Resp 1735243](#). 



KATARINA MORAES

Repórter em Brasília. Atua na cobertura de tributos no STF e STJ. Antes, foi editora-assistente no Poder360, repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação e trainee no Estadão. Formada em jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco. E-mail: katarina.moraes@jota.info

TAGS

JOTA PRO TRIBUTOS

PLR

SOCIAL

STJ

COMPARTILHAR



JOTA

Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.

PRO PODER

Apostas da
Semana

Impacto nas
Instituições

Risco Político

Alertas

PRO TRIBUTOS

Apostas da
Semana

Direto do
CARF

Direto da
Corte

PRO TRABALHISTA

Apostas da
Semana

Direto da
Corte

Direto da
Fonte

Giro nos TRT's

PRO SAÚDE

Apostas da
Semana

Bastidores
da Saúde

Direto da
Anvisa/ANS

Direto da
Corte

EDITORIAS

Executivo

Legislativo

STF

Justiça

Energia

SOBRE O JOTA

Estúdio
JOTA 

Ética JOTA 

Política de
Privacidade 

Política de
diversidade 

Direto do
Legislativo

Relatório
Especial

Direto do
Legislativo

Opinião e
Análise

Seus Dados 

Matinal

Matinal

Coberturas
Especiais

Termos de
Uso 

Relatórios
Especiais

Relatório
Especial

Direito
trabalhista

Quem
Somos 

Alertas

Blog 

FAQ

| Contato

| Trabalhe Conosco

SIGA O JOTA